EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RENAN DE PAULA FREITAS GALDEANO FRANCOIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereco :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

PARTIDO NOVO, DIRETÓRIO NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.405.866/0001-24, com sede no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Lote 5, Bloco B, Sala 322, Centro Empresarial 2 Brasília, Brasília/DF, CEP: 70340-000 representado, neste ato, conforme documentos estatutários e procuração em anexo, por seu presidente nacional **EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO**, inscrito no CPF sob o nº 010.259.999-83, portador do documento de identidade nº 4.452.538, SSP/SC, representado judicialmente pelos advogados infra-assinados, vem, perante Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO LIMINAR

em face da Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e das Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, todas do Estado de São Paulo, por meio das quais houve a criação de cargos de juiz de direito substituto em segundo grau, classificados em entrância final, de assistente jurídico, de escrevente técnico judiciário, de analista de sistemas judiciário, de assistente social judiciário e de psicólogo judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

I - DOS FATOS

1. No dia 6 de agosto de 2013, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivan Ricardo Garisio Sartori, enviou o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 26, de 2013, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), tendo o aludido projeto sido encaminhado através de mensagem do Governador do Estado de São Paulo, que, à época, era ocupado por Geraldo Alckmin.

2. O PLC previa a criação, na Parte Permanente do Quadro do Tribunal de Justiça, de 95 (noventa e cinco) cargos de juiz de direito substituto em segundo grau, classificados em entrância final, para preenchimento, a critério do Tribunal de Justiça, mediante provimento por concurso de remoção.

3. A função desses juízes seria a substituição de membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou no auxílio deles, quando houvesse o acúmulo de feitos a evidenciar a necessidade de sua atuação. Além disso, previa a criação de 285 (duzentos e oitenta e cinco) cargos de assistente jurídico e 285 cargos de escreventes técnicos do Poder Judiciário.

4. Como justificativa do PLC, o Presidente do TJSP trouxe que:

> (i) a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 72 e parágrafos, previu a possibilidade de criação de quadro próprio de juiz de direito substituto em segundo grau;
> (ii) que, à época, o Tribunal já se servia de 85 (oitenta e cinco) juízes de direito substitutos em segundo grau, em virtude das Leis Complementares nº 646, de 1990, e nº 726, de 1993, que criaram respectivamente 60 (sessenta) e 20 (vinte) cargos da mesma espécie; e
> (iii) a necessidade da criação dos novos cargos, uma vez que não se vislumbrava outra alternativa ao monumental aumento na distribuição de recursos ao TJSP, sob pena de se inviabilizar a redução dos processos submetidos ao segundo grau, em flagrante afronta ao primado da razoável duração do processo, conforme artigo 5º, caput e inciso LXXVIII da CF/88.

5. O PLC tramitou por duas comissões no âmbito da ALESP, tendo

obtido o aval, tanto da Comissão de Constituição e Justiça (Parecer nº 2.089, de 2013), quanto da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (Parecer nº 2.090, de 2013). No entanto, naquela ocasião, o processo não foi encaminhado a Plenário da ALESP para discussão, deliberação e votação pelos deputados estaduais.

6. Isso somente ocorreu onze anos depois, já que a matéria só voltou a tramitar no ano de 2024, mediante o encaminhamento do Ofício nº 412, de 3 de setembro de 2024, de lavra da Presidência do TJSP, no bojo do qual encaminhou o relatório de impacto orçamentário-financeiro do PLC 26/2013.

7. Na mesma oportunidade, a Presidente do TJSP encaminhou o relatório de impacto orçamentário-financeiro e o próprios termos do PLC 41/2024 e do PLC 530/2024. Esses dois últimos PLCs dispõem sobre a criação de cargos de analista de sistemas judiciário e assistente social e psicólogo judiciário no quadro permanente do TJSP.

8. Como justificativa, para esses dois últimos PLCs, o TJSP destacou que a proposta legislativa objetivava a criação de 150 (cento e cinquenta) cargos de assistente social judiciário e 300 (trezentos) cargos de psicólogo judiciário para o quadro do Tribunal para atender as Comarcas da Capital e do Interior do Estado, considerando o déficit de cargos das referidas categorias funcionais.

9. Veja-se a justificativa com maiores detalhes:

> *"A Lei n° 13.431/2017 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência a partir de 2018, que tornou obrigatória a oitiva de crianças e adolescentes pelas técnicas de escuta especializada e depoimento especial por profissionais especializados.*
> *O Colendo Conselho Nacional de Justiça regulamentou a referida Lei, editando a Resolução CNJ nº 299/2019, que em seus artigos 10 e 11, determinam que os profissionais especializados que atuam na tomada do depoimento especial devem ser preferencialmente aqueles que*

integram o quadro de servidores da respectiva unidade da federação, que compõem as equipes técnicas interprofissionais, bem como que os Tribunais Estaduais que não possuem, em seu quadro de pessoal, as citadas equipes técnicas especializadas em todas as Comarcas, podem realizar convênios para a realização do depoimento especial, até a regularização do quadro funcional.

Desta forma, a Portaria nº 9.796/2019 alterou as atribuições dos Assistentes Sociais Judiciários e Psicólogos Judiciários deste Tribunal, incluindo-se os dispositivos da Lei nº 13.431/2017.

Para apuração de adequada quantidade de cargos destes profissionais, foram consideradas a quantidade de processos recebidos nos Setores Técnicos de Serviço Social e de Psicologia, adotando-se a média de processos recebidos por profissional no grupo e a quantidade de crianças acolhidas por profissional, observando-se a classificação de Entrâncias (Inicial, Intermediária e Final) nas Comarcas do Interior e a especialização das Varas na Comarca da Capital.

Para que esses profissionais trabalhem com uma quantidade média de expedientes nos grupos semelhantes (mesma carga de trabalho de expedientes recebidos e mesma quantidade de crianças acolhidas) seria necessário, conforme estudo realizado, a nomeação imediata de 108 Assistentes Sociais Judiciários e 126 Psicólogos Judiciários, sendo que o Tribunal de Justiça dispõe de apenas 25 cargos vagos de Psicólogo Judiciário, por exemplo, o que imprime urgência na criação de novos cargos.

É indispensável o aumento do Quadro de Servidores do Tribunal de Justiça, com a criação de cargos de Assistente Social Judiciário e de Psicólogo Judiciário, para atender as demandas das Comarcas do Interior e da Capital, que necessitam de equipe técnica especializada.

Oportuno destacar a legitimidade da competência de iniciativa exclusiva da propositura do projeto, nos termos do artigo 24, § 4º, itens 1 e 2 da Constituição do Estado de São Paulo, cuja aprovação do presente projeto de lei atenderia às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em consonância com a Lei nº 13.431/2017, a Resolução CNJ nº 299/2019 e as atribuições dos Assistentes Sociais Judiciários e Psicólogos Judiciários deste Tribunal. São Paulo".

10. No 3 de setembro de 2024, foi aprovado requerimento de urgência para a análise dos PLCs, tendo, no dia seguinte, sido aprovados os três projetos de lei. Após a sanção, foram publicadas, no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 6 de setembro de 2024, a Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e as Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024.

11. Como será demonstrado, todas essas leis estaduais padecem de inconstitucionalidade consistente na violação aos princípios da economicidade e da eficiência materializados através do exercício do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão controlador da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, e, no final das contas, em transgressão ao devido processo legal legislativo.

II – DO CABIMENTO

12. O art. 102, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal de 1988 fixa que a ação direta de inconstitucionalidade tem como finalidade impugnar lei ou ato normativo federal ou estadual.

13. No caso, busca-se a declaração de inconstitucionalidade total da Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e das Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024.

14. Por essa razão, a presente ação direta de inconstitucionalidade é cabível.

III - DA LEGITIMIDADE ATIVA

15. O art. 103, inc. VIII, da Constituição Federal de 1988 e o art. 2º, inc. VIII, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, fixam que o partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

16. Trata-se de uma das espécies de legitimados universais para a deflagração do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, razão pela qual os partidos políticos com representação no Parlamento não precisam demonstrar a pertinência temática com a discussão constitucional subjacente.

17. No caso, o Partido NOVO encontra-se devidamente registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral, conforme documentos em anexo.

18. De acordo com a posição pacífica desse Supremo Tribunal Federal, a representação não precisa ser em ambas as Casas do Congresso Nacional, bastando a existência de uma única cadeira ocupada por parlamentar, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal.

19. De toda forma, o Partido NOVO possui representação, tanto na Casa Alta, quanto na Casa Baixa, já que, pela sua sigla, foram eleitos três Deputados Federais, consoante documentos comprobatórios em anexo, assim como um Deputado Federal e um Senador da República migraram de legenda partidária, filiando-se ao NOVO.

20. Assim, a sigla partidária possui 5 (cinco) parlamentares federais em representação no Congresso Nacional, razão pela qual há de se concluir que o Diretório Nacional do Partido NOVO possui legitimidade ativa para ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade.

IV - DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO E DAS NORMAS PARÂMETROS DE CONTROLE

21. A Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e as Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, são o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, cujas íntegras normativas se encontram em anexo.

22. As normas constitucionais de parâmetro de controle de constitucionalidade serão o art. 5º, inc. LIV (garantia fundamental do devido processo legal legislativo), art. 37, *caput* (princípio da eficiência administrativa) art. 70, *caput* (princípio da economicidade), art. 103, § 4º (poder normativo do Conselho Nacional de Justiça) e art. 125, *caput* (limites

à organização do Poder Judiciário por Estado-membro), todos da Constituição da República de 1988.

V - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

23. Em 8 de dezembro de 2004, veio a lume a Emenda Constitucional nº 45, que, além de outras mudanças constitucionais profundas, promoveu alterações quanto à organização do Poder Judiciário, criando a figura de um órgão central de controle da atuação administrativa e financeira de todo o Poder Judiciário.

24. Esse órgão foi o Conselho Nacional de Justiça. Quando de sua criação, surgiram diversos debates a respeito de sua constitucionalidade, sob o fundamento de que não era possível conceber um órgão nacional de controle de Tribunais de Justiça criados por cada Estado-membro, porquanto isso seria violar a organização federativa do Brasil.

25. Sucede que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.367/DF, assentou algumas premissas fundamentais a respeito da natureza jurídica e, por consequência, das atribuições do próprio Conselho Nacional de Justiça. A ementa da referida ADI, aliás, é bem elucidativa. Senão veja-se:

> [...] 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário.

> Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. 4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra "r", e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.[...] (ADI 3367, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2005, DJ 17-03-2006 PP-00004 EMENT VOL-02225-01 PP-00182 REPUBLICAÇÃO: DJ 22-09-2006 PP-00029)

26. Denota-se que o Supremo Tribunal Federal assentou que o Conselho Nacional de Justiça: (i) é órgão administrativo do Poder Judiciário nacional situado acima de todos os demais Tribunais Estaduais, Federais, do Trabalho, Eleitorais e Superiores, exceto o próprio Supremo Tribunal Federal e (ii) tem função de estabelecer diretrizes de observância obrigatória a respeito de toda a estrutura administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário.

27. Essa segunda conclusão embasou diversas decisões subsequentes do Supremo Tribunal Federal para assentar a constitucionalidade de normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que deveriam ser seguidas, até mesmo, por Tribunais de Justiça, uma vez que, como ficou estabelecido na ADI 3.367/DF, não é possível a criação de órgão similar ao Conselho Nacional de Justiça a nível estadual.

28. Uma dessas decisões foi a confirmação da impossibilidade de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, que foi instituída pela Resolução CNJ nº 7, de 2005. A constitucionalidade da aludida Resolução ocorreu

quando do julgamento da ADC 12/DF.

29. Veja-se a ementda da ADC 12/DF:

> AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18/10/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR. Patente a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB para propor ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro, por se tratar de entidade de classe de âmbito nacional. Segundo, porque evidenciado o estreito vínculo objetivo entre as finalidades institucionais da proponente e o conteúdo do ato normativo por ela defendido (inciso IX do art. 103 da CF, com redação dada pela EC 45/04). Ação declaratória que não merece conhecimento quanto ao art. 3º da resolução, porquanto, em 06/12/05, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 09/05, alterando substancialmente a de nº 07/2005. A Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade (os dispositivos dela constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas), impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos). A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. O ato normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os quatro citados princípios do art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04. Noutro giro, os condicionamentos impostos pela Resolução em foco não atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer: o que já era constitucionalmente proibido permanece com essa tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado. Não se trata, então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes Orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos de peias

> jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na atividade estatal por meio de concurso público. O modelo normativo em exame não é suscetível de ofender a pureza do princípio da separação dos Poderes e até mesmo do princípio federativo. Primeiro, pela consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois; segundo, porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. Medida liminar deferida para, com efeito vinculante: a) emprestar interpretação conforme para incluir o termo "chefia" nos inciso II, III, IV, V do artigo 2º do ato normativo em foco b) suspender, até o exame de mérito desta ADC, o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça; c) obstar que juízes e Tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma Resolução nº 07/2005, do CNJ e d) suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da sobredita aplicação. (ADC 12 MC, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16-02-2006, DJ 01-09-2006 PP-00015 EMENT VOL-02245-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-02 PP-00427)

30. Percebe-se, por esse julgado, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que uma resolução do CNJ pode ter caráter normativo primário, quando visa estabelecer diretrizes, normas, obrigações e regras quanto ao controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, nos termos do § 4º, do art. 103, da CRFB/1988, sobretudo quando o escopo é *debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade*.

31. Ao agir dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça fará adequado uso da competência que lhe conferiu a Constituição da República de 1988 a partir da redação da Emenda Constitucional nº 45, de

2004, mormente quando *as restrições normativas estabelecidas em ato normativo do CNJ forem, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade*, de maneira que *o que já seria constitucionalmente proibido permanece com essa tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado*.

32. Tudo isso deve ser privilegiado, na visão do Supremo Tribunal Federal, porque o *Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele*, sendo certo que *o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça*.

33. Ou seja, as normas do Conselho Nacional de Justiça podem criar determinações impositivas aos Tribunais de Justiça dos Estados-membro, sem violação à autonomia federativa de auto-organização do Poder Judiciário Estadual (art. 125, *caput*, da CRFB/1988), quando se referem a normas oriundas da própria organização da Administração Pública (art. 37, *caput*, da CRFB/1988) e atinentes à otimização de gastos públicos (art. 70, *caput*, da CRFB/1988), por se referirem à missão institucional e constitucional do Conselho Nacional de Justiça (art. 103, § 4º, da CRFB/1988).

34. Essa *ratio decidendi* não foi utilizada apenas para restrições administrativas diretamente relacionadas aos princípios constitucionais de estruturação administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB/1988), mas também o foi para declarar a validade de obrigações (deveres) referentes, até mesmo, à deflagração do devido processo legislativa na criação de

cargos.

35. É o que consta da Resolução CNJ nº 184, de 6 de dezembro de 2013. Esse ato normativo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça. A *ratio decidendi* do voto-condutor de aprovação foi *atender à preocupação do princípio da eficiência na gestão de pessoas, tendo em vista os crescentes gastos com recursos humanos pelo Poder Judiciário, apontados pelos relatórios anuais do "Justiça em Números"*, com a finalidade de somente permitir a criação de novos cargos, caso o Tribunal cumpra índices mínimos de produtividade.

36. Quer-se dizer: somente será possível a criação de novos cargos, se o Tribunal correspondente demonstrar que, mesmo com o alcance de uma produtividade ótima e eficiente no exercício do poder jurisdicional, se mostra necessária a contratação de novos servidores para compor os quadros do Poder Judiciário respectivo, sob pena de deixar de atender aos padrões de eficiência no exercício da atividade pública.

37. A edição desse ato normativo pelo Conselho Nacional de Justiça foi apenas uma revelação expressa de uma obrigação prevista para o Poder Judiciário da União desde 2006 nas Leis de Diretrizes Orçamentárias da União.

38. A diferença é que, por agora, o Conselho Nacional de Justiça pode ter ingerência sobre projetos de lei de criação de novos cargos no âmbito de Tribunais de Estados-membro, cabendo a ele a edição, dentro de critérios de conveniência e de oportunidade, de nota técnica para subsidiar a análise pelas Assembleias Legislativas, nos termos do art. 1º, § 3º, da Resolução CNJ nº 184, de 2013, combinado com o art. 103 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

39. Veja-se a redação dos referidos dispositivos:

Resolução CNJ nº 184, de 2013

> Art. 1º Os anteprojetos de lei de criação de cargos de magistrados e servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário da União obedecerão ao disposto nesta Resolução.
> § 1º A presente Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal.
> § 2º Aplicam-se os critérios estabelecidos nesta Resolução, no que couber, à Justiça dos Estados, à Justiça Eleitoral, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal (CJF) e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
> § 3º Os Tribunais de Justiça dos Estados devem encaminhar cópia dos anteprojetos de lei referidos no caput ao CNJ, que, se entender necessário, elaborará nota técnica, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno.
>
> **Regimento Interno do CNJ**
> Art. 103. O Plenário poderá, de ofício ou mediante provocação:
> I - elaborar notas técnicas, de ofício ou mediante requerimento de agentes de outros Poderes, sobre políticas públicas que afetem o desempenho do Poder Judiciário, anteprojetos de lei, projetos de lei, e quaisquer outros atos com força normativa que tramitam no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou em quaisquer outros entes da Administração Pública Direta ou Indireta, quando caracterizado o interesse do Poder Judiciário;
> II - elaborar notas técnicas sobre normas ou situações específicas da Administração Pública quando caracterizado o interesse do Poder Judiciário;
> III - elaborar notas técnicas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal relativas aos projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário.

40. Tudo isso possibilitará que as Assembleias Legislativas possam ter argumentos técnicos, se o Tribunal de Justiça do Estado-membro respectivo esteja alcançando índice de produtividade mínimo a necessitar da contratação real de novos membros e servidores do Poder Judiciário para continuar a exercer, de forma eficiente, eficaz e econômica, o *munus* públicos da atividade jurisdicional.

41. É importante destacar que todas as regras previstas na Resolução CNJ nº 184, de 2013, foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5.521/DF, cuja ementa foi a seguinte:

> Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa

> reconhecida. ANAMATRA e AJUFE. Resolução n. 184 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro de 2013. Regulamentação pelo CNJ da criação de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário. Está inserido no complexo de atribuições do CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Exigência de parecer do CNJ a respeito de anteprojetos de lei garante que o melhor interesse público seja atendido. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5221, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

42. Com a declaração de constitucionalidade da íntegra da Resolução CNJ nº 184, de 2013, afigura-se imperioso que os Tribunais de Justiça cumpram todas as determinações lá constantes, uma vez que não violam, em nenhum momento, a autonomia federativa de auto-organização do Poder Judiciário dos Estados-membro (art. 125, *caput*, da CRFB/1988), por se referirem aos princípios estabelecidos na própria Constituição, em específico o da eficiência (art. 37, *caput*, da CRFB/1988) e da economicidade (art. 70, *caput*, da CRFB/1988).

43. Nessa linha, foi bastante claro o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República que instruiu a ADI 5.521/DF:

> [...] Criação de unidades judiciárias e ampliação do número de membros e servidores de tribunais implica importante aumento de despesa pública com pessoal ativo e inativo, com aquisição de bens e materiais e com encargos sociais e previdenciários no longo prazo. Também por isso é conveniente fixação de critérios padronizados para que os recursos públicos destinados ao Judiciário sejam alocados de modo apropriado, a fim de combater desperdício e ineficiência da máquina pública.
> Nesse sentido, ponderou a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com integral acerto, em suas informações (peça 26):
> [...] este Conselho entende que o parecer prévio sobre os projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário que implicam aumento de gastos com pessoal e encargos sociais é instrumento perfeitamente alinhado com sua atribuição constitucional de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, de sorte que não fere a autonomia administrativa e financeira dos tribunais e resulta em melhor e mais racional utilização dos recursos públicos.
> A exigência de emissão de parecer de mérito, pelo CNJ, em anteprojetos de lei de iniciativa dos órgãos do Judiciário que impliquem aumento de despesa (art. 3º da Resolução 184/2013) objetiva, em

> primeiro lugar, permitir exame de compatibilidade orçamentária e adequação financeira da proposta em face dos limites de gastos com pessoal e seguridade social fixados na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). Em segundo lugar, destina-se a analisar a real necessidade do aumento da despesa em face de critérios traçados a partir de estudos científicos, com metodologia própria, desenvolvida por especialistas do próprio CNJ, relacionados a demandas processuais e produtividade de magistrados e servidores. [...]
> A Resolução 184/2013, do CNJ, além de não usurpar dos tribunais a parcela de poder político para deflagração do processo legislativo nas matérias aludidas no art. 96, II, da CR, não interfere nas funções institucionais do Legislativo, que tem ampla liberdade para deliberar sobre adequação financeira e orçamentária da proposição, conveniência política e circunstâncias diversas que justifiquem (ou não) a criação de cargos, funções e unidades judiciárias no Poder Judiciário da União. A manifestação do Conselho obviamente não vincula a competência de produção normativa do Legislativo, mas a auxilia, ao oferecer-lhe elementos objetivos produzidos por órgão especializado em analisar diariamente os temas do funcionamento da máquina judiciária nacional. [...]
> [...] Em relação aos órgãos do Judiciário dos Estados-membros, o art. 1º, § 3º, da Resolução 184/2013, do CNJ, exige apenas envio do anteprojeto de lei para possível elaboração de nota técnica sobre a análise financeira e orçamentária e a prescindibilidade da alocação de recursos, com o fim de combater desperdício e ineficiência da máquina pública.
> A resolução, portanto, é não apenas constitucional, como extremamente saudável para melhor aplicação de recursos públicos e para funcionamento da estrutura judiciária. [...]

44. **No caso em comento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não encaminhou o PLC nº 26, de 2013, o PLC nº 41, de 2024, e o PLC nº 530, de 2024, para análise do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade, dentro de sua conveniência e oportunidade, avaliar a necessidade de emissão de nota técnica para encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**.

45. **Tanto isso é verdade que nem mesmo quando encaminhado o Ofício nº 412, de 3 de setembro de 2024, com relatórios de impacto orçamentário-financeiro dos três PLCs, o Tribunal de Justiça de São Paulo descreveu o encaminhamento ao Conselho Nacional de Justiça, dando-se por suficiente a sua análise**.

46. **Essa conduta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela verdadeira afronta aos princípios da eficiência administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB/1988) e da economicidade (art. 70, *caput*, da CRFB/1988), uma vez que retirou do Conselho Nacional de Justiça e, até mesmo, dos deputados estaduais da ALESP a prerrogativa de melhor averiguarem a necessidade da criação de mais de mil cargos permanentes no Estado de São Paulo, com impactos milionários aos cofres públicos estaduais**.

47. **Os valores destinados ao pagamento de mais despesa com pessoal do Tribunal de Justiça poderiam ser destinados a outras políticas públicas a serem consideradas tão mais essenciais por ora quanto às que serviram de justificativa para aprovação dos PLCs do Tribunal de Justiça de São Paulo**.

48. Nesse ponto, cabe lembrar que o Poder Judiciário brasileiro custou, no ano de 2023, R$ 132.800.000.000,00 (cento e trinta e dois bilhões e oitocentos milhões de reais) para os cofres públicos, o que, em termos percentuais, equivale a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) do produto interno bruto (PIB) brasileiro ou 2,38% (dois inteiros e trinta e oito décimos por cento) dos gastos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Um aumento de 7% (sete por cento) de acordo com o relatório do "Justiça em Números" de 2024[1].

49. Quanto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aliás, é importante acentuar que o custo do Tribuna local foi de R$ 15.900.000.000,00 (quinze bilhões e novecentos milhões de reais) em 2024, como constou da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

50. No próximo ano (2025), haverá um aumento de quase 10%

[1] https://www.cnj.jus.br/produtividade-do-judiciario-brasileiro-aumentou-quase-7-em-2023-aponta-relatorio-do-cnj/#:~:text=Custo%20da%20Justi%C3%A7a,Estados%2C%20Distrito%20Federal%20e%20munic%C3%ADpios. Acesso em 3 de novembro de 2024.

(dez por cento) do custo orçamentário do TJSP, já que as despesas chegarão a R$ 17.600.000.000,00 (dezessete bilhões e seiscentos milhões de reais), nos termos da LOA de 2025.

51. Em termos orçamentários comparativos, deve-se sublinhar que, para o ano de 2024, o Estado de São Paulo previu arcar com despesas públicas em gerais para toda a Administração Direta o valor de R$ 338.807.159.509,00 (trezentos e trinta e oito bilhões, oitocentos e sete milhões, cento e cinquenta e nove mil e quinhentos e nove reais).

52. Com isso, tem-se que o gasto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ano de 2024, representou aproximadamente 4,7% (quatro inteiros e sete décimos por cento) de todo o custo total da Administração Pública Direta paulista.

53. Esse mesmo percentual aproximado de custo do TJSP em comparação à Administração Direta paulista se manterá para o ano de 2025, uma vez que as despesas da Administração estão previstas em R$ 372.454.834.120,00 (trezentos e setenta e dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e cento e vinte reais).

54. Isso tudo revela que **a nota técnica do Conselho Nacional de Justiça auxiliaria numa análise mais criteriosa, responsiva e cuidadosa dos representantes da sociedade paulista na destinação de receitas públicas, tornando o processo de tomada de decisão política com maior reflexão sobre os impactos orçamentário-financeiros atrelados a critérios de eficiência administrativa, a fim de que fosse possível uma deliberação mais racional em termos de gastos públicos de pessoal do Poder Judiciário**.

55. Tudo isso revela que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao não ter encaminhado os PLCs, violou frontalmente os princípios da eficiência administrativa e da economicidade que impactaram diretamente na

higidez do devido processo legislativo deflagrado na ALESP.

56. Rememore-se que o devido processo legislativo é considerado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como uma garantia fundamental de parlamentares, representando um direito diretamente relacionado à garantia do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CRFB/1988).

57. De acordo com a doutrina especializada no tema[2], o devido processo legislativo possui três compreensões:

> Atualmente, segundo Victor Marcel Pinheiro, há, pelo menos, três sentidos distintos e não excludentes utilizados pelo STF ao fazer referência ao "devido processo legislativo" (PINHEIRO, 2021).
> No primeiro sentido, devido processo legislativo é um direito constitucional subjetivo dos parlamentares de modo a "preservar a própria regularidade e legitimidade do processo de válida formação dos atos emanados do Poder Legislativo" (PINHEIRO, 2021). Essa foi a interpretação dada no MS 20.257/80, apresentado anteriormente.
> Esse é um entendimento consolidado na Corte no sentido de possibilitar que parlamentares tenham assegurado, por meio de mandado de segurança, direito líquido e certo contra atos contrários à Constituição decorrentes do processo legislativo no Congresso Nacional (NASCIMENTO, 2021). A partir dessa interpretação, é possível que o STF intervenha no processo legislativo por meio do controle de constitucionalidade preventivo, o que não é comum.
> O segundo sentido de compreensão do devido processo legislativo pelo STF é como um direito fundamental difuso: "o direito que têm todos os cidadãos de não sofrer interferência, na sua esfera privada de interesses, senão mediante normas jurídicas produzidas em conformidade com o procedimento constitucionalmente determinado" (PINHEIRO, 2021).
> Segundo esse entendimento, o devido processo legislativo é um direito difuso de toda a sociedade, ou seja, não abrange somente os parlamentares. É um direito/dever de que as normas sejam elaboradas conforme os procedimentos positivados na Constituição. Ademais, segundo ensina Leonardo Barbosa, o direito fundamental difuso ao devido processo legislativo abarca a tutela não apenas das normas constitucionais, mas também das normas regimentais do processo legislativo como pilares da legitimidade da gênese democrática do direito legislado (BARBOSA, 2010).
> Por derradeiro, no terceiro sentido de compreensão, o devido

[2] CRUZ JÚNIOR, Samuel César da. O devido processo legislativo como instrumento da democracia: o desrespeito às regras regimentais, em especial, relativo aos prazos nas comissões do Senado Federal. Brasília: Instituto Legislativo Brasileiro - ILB, 2022. p. 20.

> processo legislativo é entendido como um princípio constitucional mais abrangente, que abarca outros princípios e regras relativas ao processo legislativo e estabelece exigências para que a tomada de decisão política ocorra com um mínimo de reflexão e em ambiente livre de influências externas indevidas (PINHEIRO, 2021).
> Em geral, em se tratando de regras puramente regimentais como, por exemplo, interstício ou prazos impróprios, o Supremo Tribunal Federal – STF tem se colocado distante para intervir, por considerar ser questão interna corporis (BARCELLOS, 2021). Ou seja, apensar de o STF abrir precedente para entendimento de que o devido processo legislativo também gera direito subjetivo para a sociedade, a corte tem prezado por priorizar a separação dos poderes (MOTA, 2012) e optado por não intervir em questões internas do parlamento.

58. Nesse contexto, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao subtrair a prerrogativa do Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 1º, § 3º, da Resolução CNJ nº 184, de 2013, e no art. 103 do Regimento Interno do CNJ, transgrediu o quanto decidido pelo STF na ADI 5.521/DF e, em específico, afrontou os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB/1988) e da economicidade (art. 70, *caput*, da CRFB/1988), culminando na transgressão ao devido processo legal legislativo (art. 5º, inc. LIV, da CRFB/1988).

59. Por isso, a Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e as Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, todas do Estado de São Paulo, devem ser declaradas inconstitucionais.

VI - DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

60. O art. 10 da Lei nº 9.868, de 1999, permite que o Tribunal, por decisão da maioria absoluta, suspenda os efeitos do ato normativo impugnado - no caso, a Lei Complementar Estadual nº 1.399, de 28 de maio de 2024.

61. Para a sua concessão, mostra-se necessária a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora.

62. Pela análise dos fundamentos jurídicos lançados no item V desta petição inicial, verifica-se que o *fumus boni iuris* está comprovado, pois a Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e as Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, todas do Estado de São Paulo, padecem de vícios de inconstitucionalidade.

63. De forma resumida, pode-se dizer que as mencionadas leis estaduais ora impugnadas violam o art. 5º, inc. LIV (garantia fundamental do devido processo legal legislativo), art. 37, *caput* (princípio da eficiência administrativa) art. 70, *caput* (princípio da economicidade), art. 103, § 4º (poder normativo do Conselho Nacional de Justiça) e art. 125, *caput* (limites à organização do Poder Judiciário por Estado-membro), todos da Constituição da República de 1988, com desrespeito evidente à *ratio decidendi* da ADI 5.521/DF.

64. Quanto ao *periculum in mora*, é bom rememorar que o Poder Judiciário brasileiro custou, no ano de 2023, R$ 132.800.000.000,00 (cento e trinta e dois bilhões e oitocentos milhões de reais) para os cofres públicos, o que, em termos percentuais, equivale a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) do produto interno bruto (PIB) brasileiro ou 2,38% (dois inteiros e trinta e oito décimos por cento) dos gastos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

65. No caso em específico das leis ora impugnadas, tem-se que o impacto orçamentário na criação dos cargos, seguindo os ditames do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), **apenas para um ano é de R$ 253.764.796,58 (duzentos e cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta e quatro, setecentos e noventa e seis e cinquenta e oito centavos), nos termos do Ofício nº 412/2024 – SPr 1.1, de 3 de setembro de 2024**, somando os cargos de "Juiz de Direito Substituto em

Segundo Grau", "Assistentes Jurídicos", "Escreventes", "Analistas de Sistemas" e "Assistentes Sociais e Psicólogos" de 2024.

66. Sem falar nas novas estruturas de remuneração que vão surgindo, os reajustes salariais e demais vantagens e benefícios. Em um cenário conservador, se a taxa de inflação se mantesse dentro da atual taxa estimada pelo Banco Central de 3% (três por cento) e não houvesse reajuste real nos salários, o custo total da criação dos cargos mencionados em dez anos seria de R$ 2.909.129.001,49 (dois bilhões, novecentos e nove milhões, cento e vinte e nove mil e um reais e quarenta e nove centavos) e em vinte anos seria de R$ 6.818.755.116,22 (seis bilhões, oitocentos e dezoito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), aproximadamente.

67. Tudo isso revela que a manutenção das leis estaduais ora impugnadas aumentará desproporcionalmente os gastos públicos. Aliás, nesse caso, até o trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade, haverá uma verdadeira situação de insegurança jurídica não só na destinação de recursos públicos, como também na situação jurídica eventual de contratados para ocupar os referidos cargos mediante a realização de concursos públicos ou a contratação de servidores em lista válida de certames públicos anteriores.

68. Por esses motivos, é essencial que, para evitar qualquer situação de insegurança jurídica e instabilidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal suspenda, com efeitos *ex nunc*, a validade das aludidas leis estaduais impugnadas, evitando a perda da integridade do sistema normativo e o aumento do endividamento público.

69. Diante do exposto, pugna-se pela concessão de medida cautelar, nos termos do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.868, de 1999, a fim de que sejam suspensos imediatamente os efeitos da Lei Ordinária Estadual nº

18.050, de 23 de setembro de 2024, e das Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, todas do Estado de São Paulo, até o trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade.

VII - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Partido NOVO requer:

(i) seja concedida a medida cautelar para suspender os efeitos suspensos imediatamente os efeitos da Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e das Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, todas do Estado de São Paulo, até o trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade, por estarem presentes os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* do art. 10 da Lei nº 9.868/1999;

(ii) a intimação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Governadoria do Estado de São Paulo e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para prestar as informações necessárias no prazo de dez dias, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/1999;

(iii) a intimação da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União para, querendo, se manifestarem no prazo legal, na forma do art. 8º da Lei nº 9.868/1999; e

(iv) no mérito, a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade total da Lei Ordinária Estadual nº 18.050, de 23 de setembro de 2024, e das Lei Complementares Estaduais nº 1.414, de 23 de setembro de 2024, e nº 1.415, de 23 de setembro de 2024, todas do Estado

de São Paulo, levando em conta padecer de vícios de inconstitucionalidades por afronta ao art. 5º, inc. LIV (garantia fundamental do devido processo legal legislativo), ao art. 37, *caput* (princípio da eficiência administrativa) ao art. 70, *caput* (princípio da economicidade), ao art. 103, § 4º (poder normativo do Conselho Nacional de Justiça) e ao art. 125, *caput* (limites à organização do Poder Judiciário por Estado-membro), todos da Constituição da República de 1988, e considerando a *ratio decidendi* da ADI 5.521/DF.

Brasília/DF, 8 de novembro de 2024.

Renan Galdeano François
OAB/RJ 196.156

Vitor Ribeiro Umar de Lima
OAB/RJ Nº 214.414

Ana Carolina Sponza Braga
OAB/RJ Nº 158.492